

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, cơ quan sử dụng công chức và công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Điều 2. Căn cứ tuyển dụng công chức

- Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.
- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
 - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Đối tượng ưu tiên	Mức điểm cộng Vòng 2	Căn cứ xác nhận
Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, Thương binh	+7,5 điểm	Quyết định phong tặng / Thẻ thương binh
Người dân tộc thiểu số, Con liệt sĩ, Con thương binh	+5.0 điểm	Khai sinh / Giấy chứng nhận gia đình chính sách

Nghĩa vụ quân sự, Nghĩa vụ Công an, TNXP	+2.5 điểm	Quyết định xuất ngũ / Thẻ đội viên TNXP
--	-----------	---

Chương II: HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Điều 8. Hình thức, nội dung và thời gian thi Vòng 1

- Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng máy tính bao gồm 3 phần:
 - Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi (60 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước.
 - Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (30 phút) Tiếng Anh/Pháp/Nga/Đức/Trung Quốc.
 - Phần III: Tin học 30 câu hỏi (30 phút) theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được tiếp tục dự thi Vòng 2.

Điều 9. Hình thức, nội dung thi Vòng 2 Nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết (180 phút) hoặc Phỏng vấn (30 phút) hoặc kết hợp do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng quyết định.
- Thang điểm: 100 điểm.
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

Chương III: CHẾ ĐỘ TẬP SỰ VÀ BỔ NHIỆM NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 20. Chế độ tập sự đối với công chức

- Thời gian tập sự được quy định như sau:
 - 12 tháng đối với công chức tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên và tương đương;
 - 06 tháng đối với công chức tuyển dụng vào ngạch Cán sự và tương đương.
- Người tập sự hưởng 85% mức lương bậc 1 ngạch tuyển dụng (Trình độ Thạc sĩ hưởng 85% bậc 2, Tiến sĩ hưởng 85% bậc 3).

Điều 22. Nghĩa vụ và chế độ đối với người hướng dẫn tập sự

- Cơ quan sử dụng công chức phân công công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn hướng dẫn người tập sự.
- Người hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm hướng dẫn bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc